

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1964/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมศักดิ์ จินตามณี

จำเลย

นายสมศักดิ์ จินตามณี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 390, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160 ฐานขับรถชนโดยประมาทเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 241 จำคุก 1 ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 มาตรา 78วรรคแรก ประกอบมาตรา 160 วรรคสอง จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี 1 เดือน 15 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 18)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 2,8)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ประชา บุญวนิช-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ